

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 343/2532	นางบุญมี ยิ้มละมัย	โจทก์
	นางสาวแดงหมู่ ใจยิ้ม	ผู้ร้อง
	นางเง็กฮ้วง ใจยิ้ม กับพวก	จำเลย
	นางบุญมี ยิ้มละมัย โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่างพิจารณา โดยให้ระงับการถอนการยึดที่พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 218)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมีหนังสือสำคัญใบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 21/98 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 1 ไร่ 80 ตารางวา ของจำเลยทั้งสองเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องได้ซื้อและรับโอนสิทธิการครอบครองจากจำเลยที่ 1 โดยถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยที่พิพาทคืนแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 214,213)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว เห็นเป็นการสมควร จึงให้ระงับการถอนการยึดที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

วิเคราะห์แล้ว เห็นเป็นการสมควร จึงให้ระงับการถอนการยึดที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ